APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Munteanu Dorin
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 09-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7FYS428VLM4F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074021602

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074021602

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074021602

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.08.10 15:40:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

-ij-10-235-23042019
sar nr. 10-747/19

ÎNCHEIERE

iunie anul 2019 mun. Chişinău

udecătoria Chişinău, sediul Ciocana

nstanţă compusă din:
Preşedinte de şedinţă, judecător Cristina Cheptea
Grefier Anatoli Cosici
Interpret Serghei Penov

Cu participarea procurorului Svetlana Cuşnova
Şi a petiţionarului Alexei Maceret

a judecat în şedinţa de judecată închisă plângerea petiţionarului Alexei Maceret depusă în ordinea art.313 Cod procedură penală cu privire la acţiunile/inacţiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum şi dezacordul cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale şi

A CONSTATAT:

Petiţionarl Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale, data cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum şi cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privinţa sa pe parcursul mai multor ani.

În susţinerea poziţiei sale, petiţionarul Alexei Maceret a menţionat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacţiunile procurorului, care nu doreşte iniţierea unei proceduri de reabilitare, susţinând că anterior şi-a ispăşit pedeapsa în baza unei sentinţe judecătoreşti.

În şedinţă judiciară, petiţionarul Alexei Maceret a susţinut plângerea înaintată, invocând că pretenţiile sunt faţă de Ministerul Justiţiei a R.Moldova, care nu i-a achitat anumite despăgubiri în rezultatul casării sentinţei judecătoreşti. La fel, nu este de acord nici cu refuzul procurorului Sv. Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale de iniţiere a procedurii de reabilitare şi recunoaşterea sa în calitate de victimă a acţiunilor ilegale ale organului de drept, admise în privinţa sa prin emiterea unor hotărâri de condamnare.

Procurorul Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale în şedinţa de judecată a solicitat respingerea plângerii depuse ca fiind inadmisibilă, subliniind că petiţionarul urma să concretizeze solicitările sale cu anexarea unor acte confirmative referitor la cele invocate, inclusiv cerinţe ce ţin de o procedură legală de reabilitare în rezultatul unei sentinţe judecătoreşti. Totodată, solicitările petiţionarului Alexei Maceret, parvenite spre examinare în Procuratura Generală, au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare, răspunsurile fiind remise

petiționarului în termen, iar asupra unor capete de pretenții instanța judecătorească s-a expus deja în cadrul altor dosare. Astfel, solicită respingerea plângerii petiționarului Alexei Maceret ca inadmisibilă.

Audiind participanții la proces, examinând plângerea în raport cu materialele prezentate și prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată apreciază plângerea drept inadmisibilă, urmând a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente.

Din actele prezentate instanței, s-a constatat că petiționarul Alexei Maceret a adresat Procuraturii Generale o cerere, prin care solicită reabilitarea judecătorească în baza art. 112 CP al RM, fără a preciza însă temeiurile de fapt și de drept.

Ca urmare a examinării acestei cereri procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale a expediat la 11 aprilie 2019 petiționarului un răspuns explicativ, constatând lipsa de temeiuri legale de a interveni în vederea soluționării cererii adresate.

Nefiind de acord cu răspunsul primit și considerând răspunsul procurorului neîntemeiat; la 22 aprilie 2019 petentul A. Maceret a înaintat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana plângere, în ordinea art. 313 CPP al RM, prin care contestă răspunsul procurorului, solicitând obligarea acestuia în soluționarea solicitărilor expuse, însă fără a anexa anumite acte corespunzătoare în vederea confirmării pretențiilor sale la caz. Or, petiționarul Alexei Maceret invocă inacțiunile procurorului la examinarea plângerii sale, precizând că acesta refuză revizuirea unor hotărâri judecătorești prin care se urmărește respingerea cererii privind reabilitarea judecătorească a sa.

În conformitate cu prevederile art. 313 alin. 1 și 2 CPP al RM plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Persoanele indicate în alin. 1 sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 1) refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunii; de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; de a începe urmărirea penală; ordonanțele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; alte acțiuni care afectează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei.

În speța dată, instanța constată că, cererile adresate de către petiționarul Alexei Maceret nu pot fi interpretate drept o plângere în sensul normei art. 262 și art. 263 din Codul de procedură penală, or, sesizarea despre săvârșirea infracțiunii presupune indisolubil existenta unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune și nu oricare altă faptă care nu întrunește criteriul gradului de pericol pe care îl comportă o infracțiune, sau contravenție.

De asemenea, instanța atestă că, prevederile art. 313 din Codul de procedură penală, sunt aplicabile doar în cadrul unui proces penal, fie la etapa inițierii procesului, fie la cea de desfășurare a acestuia, nu însă și în situația pretinsă de

161 13

petiționarul Alexei Maceret, care solicită reabilitarea judecătorească, precum și pretinderea unor prejudicii în legătură cu acțiunile ilegale ale organului de drept.

La caz, instanța de judecată relevă că, nu există o plângere penală, or, nu este pornit un proces penal pe marginea plângerii lui Alexei Maceret, fapt care i-ar garanta dreptul petiționarului Alexei Maceret de a se adresa judecătorului de instrucție, în conformitate cu art. 313 CPP al RM.

Drept urmare, instanța de judecată denotă că, plângerea înaintată de către petiționarul Alexei Maceret, nu se incadrează în norma art. 313 alin. 2 CPP al RM, nu formează obiectul examinării în acest context, deci nefiind pasibilă de a fi contestată judecătorului de instrucție în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, după cum prevede pct. 5.1 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 04.07.2005 ***"Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale"***, cu ulterioarele modificări.

Din aceste motive plângerea lui Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Reieșind din cele expuse mai și conducându-se de art. art.41, art. 313 și art. 342 CPP al RM, instanța

DISPUNE:

Se respinge plângerea petiționarului Alexei Maceret adresată în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului, ca fiind inadmisibilă.

Încheierea este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei, judecător Crsitina Cheptea

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

Judecător

Specialist

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII JUDECĂTORIA CHIȘINĂU REPUBLICA MOLDOVA CIOCANA

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Melinteanu Iurie
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 24-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FN5P1X6ZIP6R3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074048357

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074048357

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074048357

Digitally signed by Frimu Valeriu
Date: 2021.08.26 08:28:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

6

Dosarul nr.10r-1009/19 Judecătoria Străşeni (sediul Ciocana)
1-19090487-02-10r-11092019 Judecător Cristina Cheptea

D E C I Z I E

27 noiembrie 2019 mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău, în componenţa:
Preşedintele de şedinţă Iurie Melinteanu
Judecătorii Stelian Teleucă şi Ion Bulhac
Cu participarea:
Procurorului Svetlana Coşnova
Petiţionarului Alexei Maceret
Translatorului Rodica Iachim

judecând în şedinţa de judecată închisă, în ordine de recurs, recursul petiţionarului Maceret Alexei, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acţiunilor/inacţiunilor procurorului.

Procedura de citare legal executată.

Petiţionarul Maceret Alexei a susţinut recursul declarat în cauză, solicitând admiterea acestuia în sensul formulat.

Procurorul Svetlana Coşnova a pledat pentru respingerea recursului.

Colegiul penal asupra recursului,

A CONSTATAT:

Petiţionarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cuşnova din cadrul Procuraturii Generale, datată cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum şi cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privinţa sa pe parcursul mai multor ani.

În susţinerea poziţiei sale, petiţionarul Alexei Maceret a menţionat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacţiunile procurorului, care nu doreşte iniţierea unei proceduri de reabilitare, susţinând că anterior şi-a ispăşit pedeapsa în baza unei sentinţe judecătoreşti.

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acţiunilor/inacţiunilor procurorului.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, a declarat recurs în termen petiţionarul Maceret Alexei prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a încheierii judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana din 28.06.2019.

În motivarea recursului a menţionat faptul că instanţa nu a elucidat pe deplin circumstanţele invocate în plângerea depusă potrivit art. 313 CPP RM, şi mai grav este faptul că instanţa de judecată a încălcat prevederile art. 6 CEDO.

Examinând motivele recursului declarat, în raport cu materialele cauzei, ţinând cont de opinia participanţilor la proces, Colegiul penal consideră justificat admiterea recursului cu remiterea cauzei la rejudecare, din considerentele ce urmează.

Potrivit art.313 alin.(1) alin.(4) Cod procedură penală, plângerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care a depus plângerea, precum şi a persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi pot fi afectate prin admiterea plângerii. Neprezentarea persoanei care a depus plângerea şi/sau a persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi pot fi afectate prin admiterea plângerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plângerii, procurorul şi persoana care a depus plângerea, precum şi persoanele ale căror drepturi şi libertăţi pot fi afectate prin admiterea plângerii dau explicaţii.

Conform prevederilor art.441 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, hotărârile judecătoreşti pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanţele de fond în cazurile în care hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia.

Astfel, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţi în materie penală îndreptate împotriva sa.

Potrivit prevederilor art.7 Cod de procedură penală, procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod.

Colegiul notează că, în orice societate democratică, protecţia persoanei este una din atribuţiile de bază ale statului. Conform art.20 a Constituţiei Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la satisfacţie efectiva din partea instanţelor judecătoreşti atunci când drepturile, libertăţile şi interesele acesteia au fost violate.

Instanţa de recurs relevă că, examinând recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului de instrucţie adoptate în ordinea art. 313 Cod de Procedură Penală, una din soluţiile adoptate este admiterea recursului declarat cu referire la prevederile art. 449 alin.2 lit."c" Cod de Procedură Penală şi casarea totală a încheierii adoptate cu trimiterea cauzei la rejudecare în instanţa de fond, atunci când este necesar de a se administra probe noi.

Reieşind din faptul că Maceret Alexei a depus în şedinţa instanţei de recurs materiale noi ce ţin de plângerea sa depusă în ordinea prevederilor art. 313 Cod de Procedură Penală, cu privire la acţiunile/inacţiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum şi dezacordul cu respingerea cererii de revizuire, inclusiv şi sesizarea Curţii Constituţionale, Colegiul Penal consideră necesar remiterea cauzei la rejudecare, ori în cazul în care instanţa de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părţilor la o cale de atac.

În acest context, Colegiul relevă faptul că, instanţa urmează să dea o apreciere unilaterală şi subiectivă a circumstanţelor cauzei.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în *cauza Gurgurov contra Moldovei (hotărârea din 16.09.2009)*, s-a statuat că autorităţile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat şi nu trebuie să se bazeze pe

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigația sau să le pună la baza deciziilor lor și să se întreprindă toți pașii rezonabili și disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Instanța urmează să examineze și să se expună asupra fiecărui motiv, argument, aspect de încălcare a prevederilor legale, invocate în acest sens în cererea înaintată, potrivit acestor prevederi legislatorul a prevăzut expres rolul activ pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei.

Or, neexpunerea asupra unei cerințe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite părțile. Conform practicii CtEDO, în cauza *Fomin contra Moldovei,* Curtea a statuat că, rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părților posibilitatea de a o contesta precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate, poate avea loc un control public al administrației justiției *(cauza Hirvisaari vs Finlanda, §30, hotărârea din 27.09.2001).*

Mai mult, motivarea hotărârilor este o garanție pentru părți că, cererile lor au fost analizate cu atenție și oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care instanța o face în legătură cu motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, concisă și fermă, într-un cuvânt să aibă putere de convingere. La fel de exactă trebuie să fie motivarea și în ce privește cererile pe care le-a respins. Nemotivarea hotărârii sau o motivare necorespunzătoare v-or atrage casarea ei.

Colegiul penal consideră că, argumentele invocate de participanții la proces sunt importante pentru rezultatul procesului și necesită un răspuns concret în hotărâre. Pe când abținerea instanței ierarhic inferioare de furnizarea unui răspuns explicit la un șir de argumente invocate, constituie o încălcare a art.6 alin.(1) CEDO, deoarece participanților nu le-a fost acordată posibilitatea de a ști dacă aceste argumente au fost neglijate sau respinse, și în ultimul caz, cauzele acestei respingeri.

Astfel, Colegiul penal dispune rejudecarea cauzei în aceiași instanță, într-un alt complet de judecată, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngrădit dreptul părților la o cale de atac.

La o nouă examinare, instanța de judecată urmează să ia în considerație cele expuse, să examineze cauza sub toate aspectele și să adopte o hotărâre legală, întemeiată și motivată.

Conducându-se de prevederile art.313, 447-449 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

DECIDE:

Admite recursul petiționarului Maceret Alexei, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019 și remite cauza la rejudecare în aceiași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței: Iurie Melinteanu

Judecătorii: Stelian Teleucă

Ion Bulhac

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
Judecător Iurie MELINTEANU
Semnătura